



Fecha 27.10.04.

COMULGADO POR:

DETE:

ORDENANZA N° 6931

0973-04

29 JUL 2004

CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto: El Acuerdo elevado por el Departamento Ejecutivo, ratificando Convenio entre la Municipalidad de Alta Gracia y la Comuna de Valle Anisacate; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza N° 6852 prorroga y amplía la facultad otorgada a los Tribunales Administrativos de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia determinada en el artículo 1° de la Ordenanza N° 1572 al efecto del juzgamiento de las contravenciones y/o faltas a la Ley Provincial N° 8560 y 9022 en el ámbito territorial de aquellas Comunas que por Acto y Convenio expreso reconocen y delegan en éstos su jurisdicción y competencia;

Que la Comuna de Valle Anisacate adhiere a la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 6852 como también de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 y su modificatoria N° 9022.

Que la mencionada Comuna ha confeccionado la legislación acorde a lo requerido por Ordenanza N° 6852.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: RATIFICASE en todos sus términos el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Alta Gracia, y la Comuna de Valle Anisacate, firmado con fecha 23 de enero de 2004, respecto a la ampliación de la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de Faltas.

Art.2: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

Lic. Germán Arriaga Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

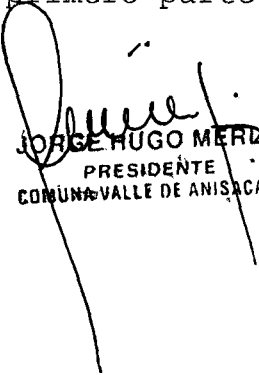
ACUERDO

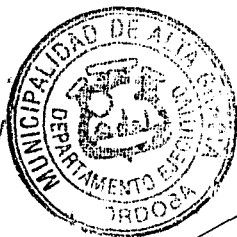
En la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, a veintitrés días del mes enero del año dos mil cuatro; se reúnen por una parte y actuando en nombre y representación de la Municipalidad de Alta Gracia, el Sr. Intendente Municipal Lic. Mario Alberto Bonfigli, DNI N° 13.384.609 ad referendum del Honorable Concejo Deliberante, por la otra parte lo hace el Sr. Jorge Hugo Merlo, DNI. N°16.614.801 en su carácter de Presidente de la Comuna de Valle Anisacate, Departamento Santa María, en adelante denominados a los fines de éste: "La Municipalidad" y "La Comuna" respectivamente y convienen en celebrar el siguiente acuerdo:

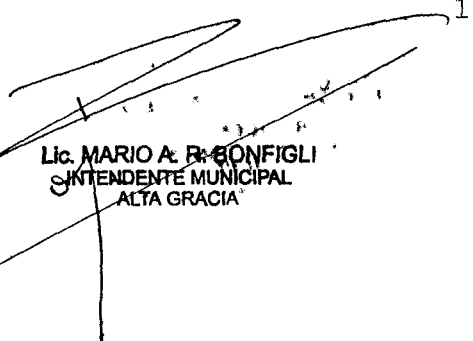
PRIMERO: "La Comuna" requiere a la "Municipalidad" en mérito a la vigencia de la Ordenanza Municipal de Alta Gracia N° 6852, someterse voluntariamente en su ámbito territorial, a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de Faltas de ésta y al sólo efecto del juzgamiento de las contravenciones o faltas tipificadas en la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 y su modificatoria N° 9022, cuya aplicación correspondiere al radio de la Jurisdicción de cada una de ellas, conforme las facultades que les confiere la Ley Orgánica Municipal N° 8102.-----

"La Comuna" manifiesta haber adherido a los términos de las leyes provinciales mencionadas N° 8560 y 9022, mediante Resoluciones Publicadas Número . . . de la Comuna de Valle Anisacate.-----

SEGUNDO: "Las Comunas" a los fines del presente, deberán producir las Resoluciones (Art.197 y 198 Ley 8102) que fueren menester a los fines de atribuir y reconocer Jurisdicción y Competencia a los Tribunales Administrativos de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia, en materia reglada por la Ley 8560 y modificaciones introducidas por la Ley 9022, reconociendo plena legalidad, validez y eficacia a todos los actos procesales, legales y administrativos que emanen de éste como consecuencia de lo establecido en la cláusula PRIMERO.- Para ello, se comprometen a adoptar y reconocer igual régimen procedimental al vigente en la Municipalidad de Alta Gracia y normado por los Arts. 13 a 51 de la Ordenanza Municipal Número 1572 (Procedimiento-Disposiciones Complementarias), y artículos 1 a 30 inclusive de la Ordenanza municipal N° 1967 (Título primero-parte general).- Establécese en consecuencia, como


JORGE HUGO MERLO
PRESIDENTE
COMUNA VALLE DE ANISACATE




Lic. MARIO A. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

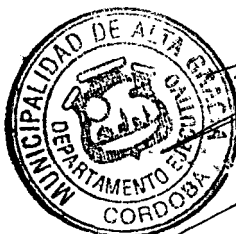
derecho vigente y aplicable para la tramitación de las causas el del articulado mencionado de las ordenanzas N° 1572 y 1967.-----

TERCERO: "La Comuna" deberá realizar todas aquellas actividades previas, accesorias, complementarias y/o propias del procedimiento administrativo de faltas que le fueren requeridas mediante Oficio librado en legal forma por el Tribunal: tales como: diligenciar cédulas de notificación, realizar actos de constatación, inspecciones oculares y/o toda otra que le fuere solicitada.-----

El diligenciamiento de las actividades requeridas deberá llevarse a cabo en un término no mayor de cinco días hábiles.- La presentación de Actas de constatación ley 8560/9022, deberá formalizarse por ante el Tribunal Administrativo de Faltas de Alta Gracia, al primer día hábil siguiente de haberse efectuado la misma, en aquellos casos en que la presentación inmediata no fuere posible.---

CUARTO: De producirse un secuestro y/o retención preventiva de vehículo, según las causales previstas en la ley 8560/9022; por parte de la autoridad comunal; serán éstas, responsables de la custodia, guarda, depósito y/o tenencia del bien cuyo secuestro y/o retención preventiva se hubiere realizado y por todo el tiempo que fuere menester; como así también deberá arbitrar los medios necesarios a los fines de su traslado y/o custodia; excluyendo al Municipio de Alta Gracia de toda responsabilidad emergente por tal circunstancia.- El vehículo en tales condiciones quedará en guarda en la forma referida, a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia.- La orden de entrega emanada del referido, será remitida, para su cumplimiento, por Oficio, al Sr. Jefe Comunal.- En caso de que el vehículo secuestrado y/o retenido no fuera reclamado por el imputado y/o declarado infractor -según corresponda- o bien; aunque habiéndolo hecho, no hubiere acreditado las circunstancias mencionadas en el artículo 110 (ex. art. 76) de la ley 8560/9022 referidas a propiedad y/o legítima tenencia; una vez dictada Resolución firme, en condición de ser ejecutada, y estando el vehículo a disposición del Tribunal de Faltas de Alta Gracia, las actuaciones así labradas, serán remitidas en copia al titular comunal a los fines de la ley 8550, debiendo el Tribunal poner a disposición de la comuna que corresponde, el vehículo de que se trate.-----

JORGE HUGO MERLO
PRESIDENTE
COMUNA VALLE DE ANISACATE



LIC. MARIO A. R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

QUINTO: "La Comuna" recibirá del Tribunal de Faltas de Alta Gracia las instrucciones que fueren menester para la confección de Actas de Constatación Ley 8560/9022; cédulas de notificación, formalidades procedimentales y toda otra que haga al correcto desenvolvimiento de la actividad procesal y sustantiva de faltas.-----

SEXTO: En todos los casos que así sea dictaminado en Resolución firme emanada del Tribunal de Faltas de Alta Gracia, la Autoridad Comunal será juez de ejecución para garantizar efectivamente su cumplimiento.- De igual modo, se compromete "La Comuna" a cumplimentar todo otro requerimiento derivado de las necesidades que surjan con motivo del proceso y juzgamiento de faltas, a fin de armonizar en modo eficaz e integral las actuaciones llevadas a cabo.-----

SÉPTIMO: Siendo que el artículo 8° de la ley 8560 (t.o Ley 9022), no prevé la presente hipótesis, en caso de constataciones efectuadas en jurisdicción propia y por personal propio de "la Comuna", el producido y/o recaudado efectivamente en concepto de multa, se distribuirá de la siguiente manera: el cuarenta por ciento (40 %) para Municipalidad de Alta Gracia, y el sesenta por ciento (60 %) para "la Comuna" correspondiente.- Producido el ingreso del monto abonado en concepto de multa en el Municipio, "la Comuna" deberá presentarse por ante Secretaría de Economía de la Municipalidad de Alta Gracia, para su percepción.- En caso del Art. 48 de la Ordenanza N° 1572 (Procedimiento de Ejecución Civil para el Cobro), los expedientes con Resolución firme emanada del Tribunal de Faltas Municipal con sanción de multa, serán remitidos en la forma allí mencionada, en procuración, debiendo respetarse una vez abonados, los porcentajes establecidos precedentemente, deducidos los gastos. La "Comuna" podrá requerir a la "Municipalidad" personal de inspectores para el objeto del presente convenio, en cuyo caso se compromete a solventar las remuneraciones y gastos que lo propio demande, comprometiéndose la "Municipalidad" en tales condiciones a proveer los mismos.-----

OCTAVO: "La Comuna" deberá producir las Resoluciones y efectuar las Publicaciones que fueren menester a fin de dar plena vigencia y validez en el ámbito de su jurisdicción y competencia a la normativa especificada en la cláusula SEGUNDO y a la Ley 8560 y Ley 9022 y la necesaria para reconocer la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Faltas de Alta Gracia (Ley 8102).- Deberán así acreditarlo, adjuntando en el término de . . . días a partir de la firma del presente la documentación pertinente.-

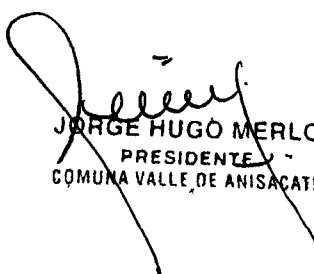
JORGE HUGO MERLO
PRESIDENTE
COMUNA VALLE DE ANISACATE

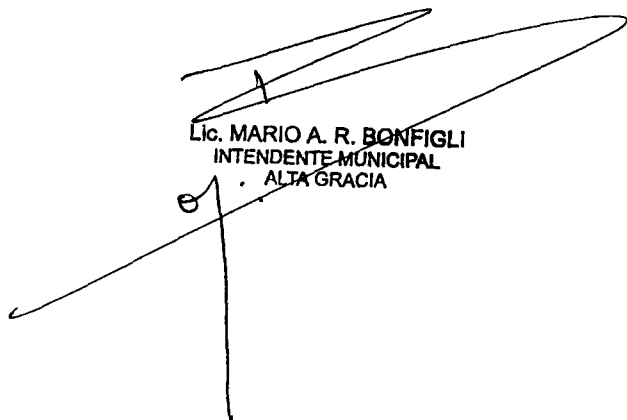


Lic. MARIO A. R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

NOVENO: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, a cuyo fin deberá notificar fehacientemente a la otra con una anticipación no menor a sesenta días hábiles administrativos.-----
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados supra.-----

3


JORGE HUGO MERLO
PRESIDENTE -
COMUNA VALLE DE ANISACATE


Lic. MARIO A. R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA